

1513060-92.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/08/2022

... Lei de Drogas, não se exige efetivo ato de tráfico, bastando que o agente tenha consigo a substância entorpecente para tal finalidade, não havendo que se falar em ocorrência somente de "atos de cogitação e preparatórios". Neste sentido:

"TÓXICOS - Tráfico - Consumo - Prática de algum ato de tráfico ou "traditio" -

Inexigibilidade - Trazer consigo, transportar, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

4ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1513060-92.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1513060-92.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
(COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2150198/2022 - 33º D.P. PIRITUBA, 25340885 - 33º D.P.

PIRITUBA, 2150198 - 33º D.P. PIRITUBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Fabricio Santos Da Silva

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA

VISTOS

FABRÍCIO SANTOS DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 02 de junho de 2022, por volta da 7h40min, na Rua César Augusto Costalonga Varejão, 180, Jardim Santa Lucrecia, nesta capital, trazia consigo, para fins de tráfico, 42 porções de cocaína (13,4g), 18 porções de "Cannabis sativa L.", substância vulgarmente

conhecida como "maconha" (43,1g) e 17 porções de cocaína, na forma de "crack" (3,1g), fazendo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo a denúncia, guardas municipais em patrulhamento pelo local dos fatos, conhecido ponto de venda de drogas, quando visualizaram FABRICIO e outros dois indivíduos em atitude suspeita.

Tão logo os guardas se aproximaram, todos empreenderam fuga, contudo, após breve perseguição, FABRICIO foi detido.

Devidamente abordado, em revista pessoal, no interior de uma pochete que o denunciado trazia consigo, foram apreendidas as drogas anteriormente indicadas, bem como a quantia de R\$ 128,85 (cento e vinte e oito reais e oitenta e cinco centavos).

Interpelado informalmente, FABRICIO admitiu a comercialização de drogas no local e disse que recebia, para tanto, cerca de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) por semana, sendo que os outros dois indivíduos que fugiram eram usuários.

O réu foi preso em flagrante, sendo decretada a sua prisão preventiva em decisão de fls. 39/43.

Pela celeridade processual o rito foi convertido em ordinário e a denúncia foi recebida em 23 de junho de 2022 (fls. 88/90).

O réu foi citado (fls. 109), foi apresentada resposta à acusação e houve a ratificação do recebimento da denúncia.

Durante a instrução processual, foram ouvidas duas testemunhas de acusação e, após, o réu foi interrogado.

Deu-se cumprimento ao disposto no art. 402 do Código de Processo Penal.

Em alegações finais, a Dra. Promotora de Justiça, após análise das provas produzidas, requereu a condenação do réu, nos termos da denúncia.

O Dr. Defensor Público, por seu turno, argumentou com fragilidade do conjunto probatório, pelo que postulou sua absolvição. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, apelo em liberdade, regime mais brando para cumprimento de pena, concessão de penas alternativas.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de exibição de apreensão de fls. 25/26 e pelo Boletim de Ocorrência de fls. 04/07, bem como pelos laudos de fls. 28/31 e 113/115.

As substâncias apreendidas foram submetidas a exame químico-toxicológico, tendo resultado positivo para cocaína e TETRAHIDROCANNABINOL (THC), listadas entre as que determinam dependência física e psíquica (fls. 113/115), corroborando o auto de constatação de fls. 28/31.

A autoria também restou incontroversa.

O réu, na fase inquisitiva, permaneceu em silêncio (fls. 11).

Em Juízo, CONFESSOU a prática do delito. Estava traficando no local, há menos de um mês, estava com a pochete com as drogas. Ganhava R\$1.000,00 por semana, mas foi preso na primeira semana.

Importante mencionar a importância e a validade da confissão judicial, entendida como de valor absoluto, livre de qualquer vício, ainda que seja o único elemento de prova nos autos:

"PROVA - Confissão judicial - Validade - Reconhecimento - Entendimento de que tem valor absoluto e, ainda que seja o único elemento de prova, serve como base à condenação - Pedido deferido em parte. (...) "(TJSP - Revisão nº 489.255-3/1 - Amparo - 3º Grupo de Câmaras - Relator Carlos Biasotti - J. 31.01.2008 - v.u). Voto nº 8.869 - grifei

"PROVA - Confissão judicial - Validade - Por presumir-se livre dos vícios da inteligência e vontade, tem valor absoluto, servindo como base condenatória, ainda que seja o único elemento incriminador - Recurso improvido."(TJSP - Ap. Criminal nº 993.08.008.515-3 - Jundiaí - 9ª Câmara Criminal - Relator Souza Nery - J. 02.07.2008 - v.u). Voto nº 13.398

A prova produzida pela acusação é suficiente para a condenação.

O Guarda Municipal Julio César Moreira da Silva, reconhecendo o acusado em audiência, disse que estavam em patrulhamento quando viram três pessoas, o acusado entregando coisas para duas pessoas que correram. Como ele estava de costas, conseguiram abordá-lo, estava com uma pochete bege com as drogas e cerca de R\$128,00 em dinheiro no bolso. O local é ponto conhecido de tráfico de drogas. Ele disse que ganhava R\$2.500,00 por semana traficando no local.

Suas palavras foram ratificadas pelo seu colega de corporação, o Guarda Municipal Gilcimar Costa da Silva, que também reconheceu o acusado.

Os relatos dos Guardas Civis foram firmes e seguros, não havendo motivo para deles se duvidar. Ademais, consoante já decidiu o E. TJSP: "as falas destes profissionais, que, escolhidos pelo Estado para desempenhar a nobre função de proteção da população, são dignos de crédito e plena validade. A orientação jurisprudencial pacífica no sentido de que os funcionários da polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendam interesse próprio, suas palavras servem para formar o convencimento do julgador, sendo inaceitável a alegação de que o depoimento de policial deve ser sempre recebido com reservas, porque parcial (...). Ao contrário: é testemunha que depõe compromissada, com presunção de veracidade por ser funcionário público, narrando sobre os atos que, de ofício, foram praticados no exercício das suas funções" (TJSP; Apelação Criminal 1500050-58.2021.8.26.0537; Relator (a): Edison Brandão; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Bernardo do Campo - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/01/2022; Data de Registro: 14/01/2022).

Assim, o conjunto probatório carreado aos autos é seguro para a condenação do réu nos termos da denúncia.

A quantidade de droga encontrada é expressiva e diversa e, por conseguinte, evidenciadora de sua destinação ao consumo de terceiros, valendo lembrar que traficantes raramente são presos com quantidade alentada de narcótico, não sendo comum, outrossim, o estoque, por mero usuário, não dependente, de grande quantidade de substância entorpecente para o próprio consumo.

De fato, foram apreendidos 42 porções de cocaína (13,4g), 18 porções de "Cannabis sativa L.", substância vulgarmente conhecida como "maconha" (43,1g) e 17 porções de cocaína, na forma de "crack" (3,1g), sendo capazes de produzir mais de 153 cigarros de "maconha", cerca de 134 fileiras de cocaína e mais de 15 cachimbos de "crack" e assim, suficientes para o comprometimento de um número grande de usuários.

Ademais, foi apreendida quantia em dinheiro em poder do acusado (R\$ 128,85 - fls. 25).

Assim, tudo nestes autos revela que o réu trazia consigo as substâncias entorpecentes apreendidas para fins de mercancia e entrega a consumo de terceiros - pouco importando não se tenha presenciado atos de mercancia -, haja vista que a prova dos autos, inclusive a indiciária, se erige suficiente confirmação do tráfico.

Não se pode olvidar, a propósito, que, para a caracterização do delito previsto no art. 33 da nova Lei de Drogas, não se exige efetivo ato de tráfico, bastando que o agente tenha consigo a substância entorpecente para tal finalidade, não havendo que se falar em ocorrência somente de "atos de cogitação e preparatórios". Neste sentido:

"TÓXICOS - Tráfico - Consumo - Prática de algum ato de tráfico ou "traditio" - Inexigibilidade - Trazer consigo, transportar, ter em depósito ou guardar a substância entorpecente - Suficiência"(...) (TJSP - Ap. Criminal nº 1.007.360-3/6 - São José dos Campos - 6ª Câmara Criminal - Relator Marco Antonio - J. 17.05.2007 - v.u). Voto nº 5.767 - grifei

"TÓXICOS - Tráfico - Caracterização - Inexistência de dúvida de que a droga apreendida com o acusado e com co-réu se destinava ao consumo de terceiros, levando-se em conta o grande volume e a forma de acondicionamento, embalada

separadamente e pronta para a venda, indicando potencial destinação ao mercado nefasto - Desnecessária a prova de ato de comércio, bastando que o agente traga consigo ou mantenha em depósito a droga para essa destinação, ainda que futura, na medida em que a consumação não exige qualquer resultado (...)”(TJSP - Ap. Criminal nº 1.104.091-3/5 - Sorocaba - 5ª Câmara Criminal - Relator Pinheiro Franco - J. 20.09.2007 - v.u). Voto nº 9.739 – grifei

Inafastável, destarte, a condenação do réu por infração ao art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, como constante da denúncia.

Decidida a tipificação, passo a aplicar ao réu a sanção merecida, nos termos do art. 68 do Código Penal e art. 42 da Lei nº 11.343/06.

O acusado é primário (fls. 37/38 e 84/85).

Assim, atenta às diretrizes do art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal em cinco anos de reclusão e pagamento de 500 dias multa.

Deixo de atenuar a pena em razão da menoridade relativa do acusado à época dos fatos, por ter fixado a pena-base no mínimo legal (Súmula nº 231 do C. STJ).

Por outro lado, revendo posicionamento anterior desta magistrada, considerando o advento da Lei nº 13.964/19, que em tese alçou o tráfico de pessoa primária e com relativamente pequena quantidade de droga hábil à não persecução penal, com base no art. 33, §4º, da Lei de Tóxicos, diminuo a pena em 1/2 considerando que o acusado era primário à época dos fatos e estava na posse de pequena quantidade de entorpecentes, totalizando dois anos e seis meses de reclusão e pagamento de 250 dias-multa.

Não existem outras causas de oscilação a serem consideradas, pelo que torno definitiva a pena imposta, mantendo a unidade do dia-multa no mínimo legal ante a falta de comprovação de boa situação financeira por parte do acusado.

Ante o exposto JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida nesta ação para CONDENAR o réu, FABRICIO SANTOS DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 33, caput, e §4º, da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento da pena de dois anos e seis meses de reclusão e ao pagamento para o Fundo Penitenciário da quantia equivalente a 250 dias-multa, com unidade no mínimo legal.

O réu não faz jus a qualquer benefício, dada a hediondez do delito pelo qual foi condenado, não reputando presentes os requisitos do art. 44, III, ou 77, II, ambos do CP. Neste sentido: “(...)A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não se mostra adequada, quando não atendidos os requisitos subjetivos do inciso III do art. 44 do Código Penal. 5. Precedentes do STJ. 6.

Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial” (STJ, HC 91.822/SP, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, grifei).

Em atenção ao disposto nos §§ 2º e 3º do art. 33 do Código Penal e, como exposto acima, revendo posicionamento anterior, determino que o réu deverá iniciar o cumprimento de sua pena em regime aberto.

Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Inaplicável ao caso o disposto no art. 387, §2º, do CPP.

Faculto o recurso em liberdade.

Transitada esta em julgado, expeça-se mandado de prisão constando regime inicial aberto.

Com base no art. 63, §1º, da Lei nº 11.343/06, decreto o perdimento dos bens e valores apreendidos em favor da União Federal. Autorizo a destruição da droga apreendida, se ainda não foi feito. Providencie-se o necessário.

Com o trânsito em julgado, expeça-se guia para execução definitiva; verifique-se se há fiança para abatimento da pena de multa imposta, nos termos do art. 336 do Código de Processo Penal, bem como da taxa judiciária. Caso não haja fiança ou o valor seja insuficiente, intime-se o(s) réu(s) para pagamento da taxa judiciária no prazo de 60 dias, a não ser que o(s) acusado(s) seja(m) defendido(s) pela DPESP, bem como disponibilize-se a certidão da sentença ao Ministério Público, certificando-se nos autos. Na hipótese de aplicação de pena de multa isolada, cumpra-se o disposto no item 479-A das NSCGJ. Oficie-se ao Instituto de Identificação (IIRGD) e ao TRE/SP, tendo em vista o disposto no art. 15, III, da Constituição Federal.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. R. I. C.
São Paulo, 11 de agosto de 2022.

MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA